

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2142/2532

พนักงานอัยการ ศาลแขวง พระนครใต้

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

บริษัท โรบินสันดีพาร์ทเมนต์สโตร์

จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะชัยการ์เมนต์ กับ

พวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 272

จำเลยเอาเครื่องหมายในการประกอบการค้าของโจทก์ร่วมมาใช้กับกางเกงยีนที่จำเลยผลิต โดยไม่ได้ระบุชื่อจำเลยซึ่งเป็นผู้ผลิตไว้ด้วย แม้โจทก์ร่วมจะไม่ได้ผลิตกางเกงยีนออกจำหน่าย แต่ในการประกอบการค้าของโจทก์ร่วม โจทก์ร่วมได้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวเป็นชื่อห้าง ประทับเครื่องหมายที่สินค้าที่โจทก์ร่วมรับมาจำหน่ายและทำการโฆษณาเครื่องหมายทางหนังสือพิมพ์ตลอดมา เมื่อบุคคลทั่วไปเห็นเครื่องหมายดังกล่าวก็ต้องเข้าใจว่าเป็นสินค้าของโจทก์ร่วม จึงแสดงให้เห็นถึงเจตนาของจำเลยเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่ากางเกงยีนของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ร่วม จำเลยจึงมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 272.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272, 83, 33 กับริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณาผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 ปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 2,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 4 เดือน และปรับ 2,000 บาท ให้รอการลงโทษไว้ภายในกำหนด 1 ปี ตามมาตรา 56 ริบของกลางทั้งหมด ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

โจทก์ร่วมและจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาในศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ที่จำเลยทั้งสองเอาเครื่องหมายในการประกอบการค้าของโจทก์ร่วมดังกล่าวมาใช้ เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของโจทก์ร่วมหรือไม่ เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าโจทก์ร่วมไม่ได้ผลิตกางเกงยีนออกจำหน่ายก็ตามแต่ก็ได้ความว่าในการประกอบการค้าของโจทก์ร่วม โจทก์ร่วมได้ใช้อักษรโรมันประดิษฐ์ R หรือ Robinson หรือ ROBINSON เป็นเครื่องหมายชื้อห้ำงของโจทก์ร่วม ประทับเครื่องหมายดังกล่าวที่สินค้าที่โจทก์ร่วมรับมาจำหน่าย ทำการโฆษณาเครื่องหมายดังกล่าวทางหนังสือพิมพ์ตลอดมาตั้งนั้นเมื่อบุคคลทั่วไปได้เห็นอักษรโรมันประดิษฐ์ดังกล่าวก็ต้องเข้าใจว่าเป็นสินค้าของโจทก์ร่วม ตามพฤติการณ์ที่

จำเลยทั้งสองนำอักษรโรมันประดิษฐ์ของโจทก์ร่วมมาใช้กับกางเกงยีนที่ผลิตออกจำหน่าย โดยไม่ได้ระบุชื่อห้างจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ผลิตไว้ด้วย แสดงให้เห็นถึงเจตนาของจำเลยทั้งสองว่า เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่ากางเกงยีนของจำเลยทั้งสองเป็นสินค้าของโจทก์ร่วม..."

พิพากษายืน

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>